

1501362-12.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159118/2020 - 02º D.P. GUARULHOS, 12173704 - 02º D.P. GUARULHOS, 2245/20/207 - 02º D.P. GUARULHOS, 2159118 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501362-12.2020.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501362-12.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159118/2020 - 02º D.P. GUARULHOS, 12173704 - 02º D.P. GUARULHOS, 2245/20/207 - 02º D.P. GUARULHOS, 2159118 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS LEANDRO MENDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Larissa Boni Valieris

Vistos.

O réu Vinicius Leandro Mendes, qualificado nos autos, está sendo processado com incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III ambos da Lei n. 11.343/2006, porque no dia 30 de junho de 2020, por volta das 12h07, na Rua Pitanga, 98, Picanço, nesta cidade e comarca, trazia consigo 5 (cinco) porções de maconha, com peso líquido de 34,78 gramas, alegados por ele serem para consumo pessoal. Consta da denúncia que guardas municipais realizavam o patrulhamento pelo local, quando foram informados por um popular sobre haver um homem com uma sacola em atitude suspeita próxima a

UBS Flor da Montanha, diante disto, foram ao local e visualizaram o réu que, ao percebê-los, dispensou a sacola sob um veículo estacionado que estava ao seu lado, os guardas alcançaram a sacola e localizaram em seu interior 05 porções de maconha. O denunciado tentou fugir, mas foi alcançado e detido.

Laudo de constatação (fls. 29-31).

O réu foi notificado (fl. 92) e apresentou defesa preliminar (fls. 96/97). A denúncia foi recebida aos 09 de dezembro de 2020 (fls. 99-102).

Laudo químico toxicológico (fls. 128-133).

O réu não compareceu a audiência designada (fls.123/124), e agendada nova audiência também restou prejudicada pelas mesmas razões, sendo decretada assim, sua revelia e colhido o depoimento da testemunha Valdimir Fonseca dos Santos (fls.142/143).

Designada nova audiência foi ouvida a testemunha Paulo Eduardo Rodrigues Gaidó.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação nos termos da denúncia como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06 e que seja fixado regime fechado.

A defesa, por sua vez, em alegações finais, pleiteou a absolvição, a desclassificação para o art. 28 da lei 11.343/06. Subsidiariamente, que a pena seja fixada no mínimo legal e afastada a majorante do art. 40, III da lei 11.343/2006, a fixação de regime inicial mais benéfico para cumprimento da pena e que seja concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ao réu foi imputada a conduta prevista no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, o acusado foi preso em flagrante, sendo apreendidas com ele 34,78 gramas de maconha.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime fica comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 24/26), auto de exibição e apreensão (fl. 27), laudo pericial de constatação (fls. 29/31), laudo químico toxicológico (fls. 128-133)

A autoria é incontestada.

A testemunha, Valdimir Fonseca dos Santos, guarda civil metropolitano, em seu depoimento narrou que estava em patrulhamento de rotina pela rua, próximo a UBS, sendo informado por popular que teria um indivíduo estranho, que havia um homem com uma sacola. Descreveu que o indivíduo, ao visualizar as motocicletas, dispensou a sacola que tinha em mãos e na sacola foram encontrados entorpecentes.

A testemunha, Paulo Eduardo Rodrigues Gaido, guarda civil metropolitano, afirmou que estava próximo da UBS no momento da abordagem do réu, sendo encontrados entorpecentes em uma pochete, mas não lembra a quantidade.

A prova realizada durante a instrução deste feito não deixa nenhuma dúvida sobre a responsabilidade do réu acerca dos fatos a ele imputados na exordial acusatória. Passo a expor.

O réu não compareceu à audiência, sendo declarado revel.

De outro lado, a propriedade das drogas, que se encontravam em poder do acusado, restou devidamente comprovada, diante da prova testemunhal colhida.

Ademais, verifica-se que os guardas municipais não presenciaram nenhum ato, por parte do acusado, que indicasse, com segurança, ser a droga apreendida destinada ao comércio, mas apenas o avistaram com uma sacola que foi dispensada e continha drogas.

Dessa forma, não se pode descartar a possibilidade de que o réu tenha comprado drogas para seu consumo, uma vez que a quantidade apreendida é compatível com o uso pessoal, devendo, ainda, ser considerado que se trata da mesma droga (maconha), não havendo diversidade. Portanto, embora o réu possua processos anteriores, não podem ser utilizados como presunção de que o réu estava praticando o tráfico de drogas; ao passo que observando as peculiaridades do caso concreto a conjuntura leva a conclusão de que se trata de uso de entorpecentes, sendo de rigor a desclassificação.

Neste cenário, não há elementos que indiquem de forma segura a finalidade mercantil

dos entorpecentes.

Assim, a dúvida deve favorecer o acusado, pelo que não havendo prova segura de que sua conduta se enquadra no Art. 33, caput, impõe-se a desclassificação para aquela prevista no Art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Como já decidiu o E. TJSP

“Inexistindo prova segura de que a substância entorpecente apreendida destinava-se ao comércio ilícito, e restando demonstrada, pela prova oral colhida, pela pequena quantidade de drogas apreendidas e pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, que as drogas seriam para consumo próprio, imperiosa a manutenção da desclassificação de tráfico para uso de drogas” (TJSP; Apelação 0053441-52.2014.8.26.0050; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2018; Data de Registro: 10/04/2018).

Desta forma, com fundamento no art. 383 do Código de Processo Penal, dou novo enquadramento jurídico aos fatos, desclassificando a conduta do réu, do art. 33, caput, para o art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Nestes termos, passo à dosimetria da pena.

À vista da folha de antecedentes do acusado que é reincidente (fls. 39) e possui longa ficha infracional (fls. 41-42), aplico-lhe a medida de prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a serem designados pelo juízo da execução, nos termos do art. 28, inciso II e III, da Lei 11.343/06 pelo prazo de 10 meses, nos termos do §4º do art. 28 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória com fim de CONDENAR o réu VINICIUS LEANDRO MENDES, qualificado nos autos, como incurso no incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, nos termos do art. 28, inciso II e III, da Lei 11.343/06 pelo prazo de 10 meses, nos termos do §4º do art. 28 da Lei 11.343/06.

Comunique-se ao IIRGD; oficie-se ao TRE para aplicação do art.15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 UFESPs, nos termos do Art. 4º, §9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade da justiça que ora defiro.

Expeça a serventia o necessário.

P.R.I.C.

Guarulhos, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA